



COPIA

# Città di Squillace

*-Provincia di Catanzaro-*

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

|                   |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N. 37             | <b>Oggetto: Ricorso in opposizione di accertamento esecutivo n. 22/2024 proposto da ATOS Gestioni Srl davanti alla Corte di giustizia tributaria di I grado. Atto di indirizzo.</b> |
| Del<br>28/03/2025 |                                                                                                                                                                                     |

PARERI DI CUI ALL'ART. 49  
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

### SETTORE

Si esprime parere favorevole in  
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARE DI CUI ALL'ART.49  
DEL D.GLS.VO N.267 DEL  
18/8/2000

settore

**FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49  
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

### SETTORE FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole in  
ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2025** Addì **ventotto** del mese di **MARZO**

Alle ore **12.30** Nella sala delle adunanze del suddetto  
*Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta  
Comunale, nelle persone seguenti:*

| N° | Cognome    | Nome      | Carica      | Presente |
|----|------------|-----------|-------------|----------|
| 1  | ZOFREA     | Vincenzo  | Sindaco     | SI*      |
| 2  | CRISTOFARO | Tommaso   | Vicesindaco | SI*      |
| 3  | BERTOLOTTI | Gerardo   | Assessore   | SI**     |
| 4  | CARISTO    | Francesca | Assessore   | NO       |
| 5  | MELLACE    | Natascia  | Assessore   | SI*      |

Assiste il segretario comunale

Avv. Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara  
valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla  
trattazione dell'argomento in oggetto indicato

\*Presente fisicamente

\*\* Presente in audioconferenza

## **LA GIUNTA COMUNALE**

### **Premesso:**

*che ATOS Gestioni Srl, con sede legale in Roma, alla via Tor Vergata n. 325, in persona del suo legale rappresentante e Amministratore, dott. Scarabello Mario, rappresentata e difesa dall'avv. Federica Fortini del foro di Roma, ha proposto ricorso in opposizione all'avviso di accertamento esecutivo n. 22/2024 con istanza di trattazione e di pubblica in udienza a distanza, contro il Comune di Squillace, al fine di ottenere l'annullamento del predetto avviso di accertamento esecutivo n. 22 del 25/09/2024, per omesso/parziale pagamento TARI anno 2019 con il quale è stato intimato al contribuente il pagamento dell'importo complessivo di Euro 28.312,00 comprensivo di spese e arrotondamento, notificato in data 05.12.2024;*

**Ritenuto** *che il Comune di Squillace debba costituirsi nel suddetto giudizio, facendo valere le proprie ragioni;*

**Rilevata** *la competenza dell'organo esecutivo dell'Ente ad adottare il presente atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali di cui al d.lgs. 267/00;*

**Visto** *il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con d.lgs. 267/00;*

**Dato atto** *che non risultano acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00 in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;*

*Con voti favorevoli unanimi*

## **DELIBERA**

- 1. Di esprimere atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Servizio Contenzioso affinché il Comune di Squillace si costituisca nel giudizio promosso davanti alla Corte di Giustizia tributaria di I grado di Catanzaro, da ATOS Gestioni Srl, per il tramite di un professionista;*
- 2. di demandare al predetto Responsabile l'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;*
- 3. di dare mandato al Sindaco di conferire al professionista individuato il più ampio mandato nella presente procedura;*

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**Attesa** *l'urgenza del presente provvedimento;*

*Con separata, unanime votazione*

***DELIBERA***

*Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.*

Delibera n. 37

IL PRESIDENTE

F.TO (Vincenzo Zofrea)

\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO (avv. Giuseppina Ferrucci)

\_\_\_\_\_

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

\_\_\_\_\_

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (avv. Giuseppina Ferrucci)

\_\_\_\_\_

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Avv. Giuseppina Ferrucci



---

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario comunale  
Avv. Giuseppina Ferrucci

